

종합감사 결과보고서

[○○○○지사 산하 14개 관리소]

2023. 12.

감 사 실

Ⅰ. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 14개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠2	영구	2,*64	2019. 3.	
㉢㉢㉢㉢3	영구	1,*82	2020. 7.	
㉡㉡㉡㉡	영구	1,*34	2018. 9.	
㉤㉤㉤㉤1	공임50	*26	2020. 7.	
㉥㉥㉥㉥1	공임50	*34	2018. 9.	
㉦㉦㉦㉦2	공임50	1,*32	2018. 9.	
㉧㉧㉧㉧2	국민	*14	2019. 9.	
㉨㉨㉨㉨1	영구	1,*77	2020. 7.	
㉩㉩㉩㉩3	영구	*35	2019. 9.	
㉪㉪㉪㉪5	국민	*14	2019. 9.	
㉫㉫㉫㉫4	국민	*28	2019. 9.	
㉬㉬㉬㉬2	국민	*80	2019. 9.	
㉭㉭㉭㉭3	국민	*31	2019. 9.	
㉮㉮㉮㉮	국민	*26	2019. 3.	

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2023. 10. 23. ~ 11. 3.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무
- 사업자 선정 및 대금지급, 잠수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 산하 14개(영구 5, 국민 6, 공임 3)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ©©©©, ㉸㉸㉸㉸2, ㉸㉸㉸㉸2관리소는 사업자 선정 업무가 미흡하여 주의처분 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2023. 12. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
21	6	-	-	3 (6)	-	-	6	6	-	-	-	-	12

4) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
a a a a 2	무주택 소명처리 업무	시정	1
	사업자 선정 업무	통보, 주의	15
	신분변경 적용 업무 등	현지지도	18
b b b b 3	사업자 선정 업무	통보	8
	갱신 임대조건 기초자료 관리 업무 등	현지지도	19
c c c c c	무주택 소명처리 업무	시정	2
	업무임대상가 공급	통보	6
	사업자 선정 업무	통보	9
	사업자 선정 업무	통보, 주의	16
	무주택 소명처리 업무 등	현지지도	20
d d d d 1	무주택 소명처리 업무	시정	3
	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	21
e e e e 1	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	22
f f f f 2	무주택 소명처리 업무	시정	4
	사업자 선정 업무	통보, 시정, 주의	17
	무주택 소명처리 업무 등	현지지도	23
g g g g 2	사업자 선정 업무	통보	10
	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	24
h h h h 1	사업자 선정 업무	통보	11
	무주택 소명처리 업무 등	현지지도	25
i i i i 3	갱신 임대조건 기초자료 관리 업무 등	현지지도	26
j j j j 5	무주택 소명처리 업무	시정	5
	전환보증금 이율 적용 업무	통보	7
	사업자 선정 업무	통보	12
	자격검증 범위 적용 업무 등	현지지도	27
k k k k 4	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	28
① ① ① ① 2	사업자 선정 업무	통보	13
	공기구·비품 자산관리 업무 등	현지지도	29
m m m m 3	사업자 선정 업무	통보	14
	무주택 소명처리 업무 등	현지지도	30
n n n n	거주자 실태조사 업무 등	현지지도	31

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2, 3, 4, 5	[시 정] 사항
----------	---------------	------------

제 목 : 무주택 소명처리 업무

소 속 : (a)(a)(a)(a)2, (c)(c)(c)(c), (d)(d)(d)(d)1, (f)(f)(f)(f)2, (j)(j)(j)(j)5

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지 하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정 기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~123p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호「무주택 자격 심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 소유 당시 동일 건설지역 거주 및 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」로 시달한바 있다.

상기 호에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

상속물건과 관련해서는 공공임대주택 임대운영실무 122p 주택소유 관련 질문과 답변 및 판결사례 중 Q.18을 보면 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 개시되며, 동법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 되며 공공주택특별법 시행령 제47조(재계약의 거절 등)에 따라 임차인의 경우 6개월 이내 처분하여야 재계약 거절사유가 해소 되므로 공부상 상속이전 등기 후 처분하여야 무주택으로 인정이 가능하다.

그리고 공유지분 물건과 관련해서는 공공임대주택 임대운영실무 122p 주택소유 관련 질문과 답변 및 판결사례 중 Q.16(공유지분 소유자 무주택 여부)을 보면 공유지분의 면적이 20㎡이하에 해당하더라도, 공유지분이 아닌 주택의 면적에 따라 주택소유여부를 판단하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠㉠관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

㉠㉠㉠㉠㉠관리소-3969(20**.12.29.)호에 따라 다음의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 1] 과 같이 무주택 소명 처리하였다.

[표 1] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

동호	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
2*1동 6*7호	주택소유 정기검색	경상북도 **군 **면 주*리 일반 4*0-1 3동 1호	토지이용계획원, 주민등록초본	85㎡이하 단독+도시구역외 지역+거주하다 이주 '**.04.21. **군 거주 '**.02.27. **광역시 이주

해당 물건지의 주택을 다른 주택 건설지역 이주의 사유로 소명하였으나, 소유 (20**.11.11.취득) 당시 동일 건설지역에 전입한 사실이 확인되지 않았음에도 무주택 소명 처리하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠㉠관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

㉠㉠㉠㉠㉠관리소-114(20**.1.13.)호에 따라 다음의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 2] 와 같이 무주택 소명 처리하였다.

[표 2] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

동호	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
1*7동 1*3호	계약(갱신 계약대상자)	**북도 **군 **면 **리 대지 6*-3	주민등록초본 건물등기부등본 건축물관리대장	면의행정구역 +85㎡이하 단독+도시구역외 지역+거주하다 이주 '**.07.02. **면 거주 '**.04.10. **광역시 ** 이주

해당 물건지의 주택을 다른 주택 건설지역 이주의 사유로 소명하였으나, 소유 (**91.6.18.취득) 당시 동일 건설지역에 전입한 사실이 확인되지 않으며 상속 주택의 경우 피상속인의 동일 건설지역 거주사실로도 소명이 가능하나 피상속인의 주민등록상 전입 이력을 확인하지 않고 무주택 소명 처리하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡1관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

㉡㉡㉡㉡1관리소-596(20**.3.14.)호에 따라 다음의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 3] 과 무주택 소명 처리하였다.

[표 4] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

동호	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
1*2동 4*3호	주택소유 정기검색	**북도 **군 **면 **리 일반 10**-89 1동 101호	건축물관리대장토 지이용계획서 가족관계증명서 주민등록초본	85㎡이하 단독+도시구역외 지역+거주하다 이주 **.12.01 **읍 거주 **.10.11 **시 이주

해당 물건지의 주택을 다른 주택 건설지역 이주의 사유로 소명하였으나, 소유 (20**.12.20.취득) 당시 동일 건설지역에 전입한 사실이 확인되지 않으며 상속주택의 경우 피상속인의 동일 건설지역 거주사실로도 소명이 가능하나, 상속주택임을 증명할 수 있는 서류를 징구하지 않고 무주택 소명 처리하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡2관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

㉡㉡㉡㉡2관리소-2901(20**.12.20.)호에 따른 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 4] 와 같이 무주택 소명 처리하였다.

[표 4] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

동호	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
20*동 *90*호	주택소유 정기검색	**북도 **군 **면 **리 일반 58*-0 1동 1호	건축물관리대장 제적등본 기본증명서 주민등록초본	85㎡이하 단독+면의행정구역+거주하다 이주(상속) '**.05.09. **군 거주(부) '**.05.04. 취득, **시 이주(자)

해당 물건지의 주택을 다른 주택 건설지역 이주의 사유로 소명하였으나, 소유 (20**.5.4.취득) 당시 동일 건설지역에 전입한 사실이 확인되지 않으며, 상속 주택의 경우 피상속인의 동일 건설지역 거주사실이 확인되는 경우 소명이 가능하나, 피상속인(취득 시점으로 미루어보아 상속인의 母로 추정)의 주민등록상 전입 이력을 확인하지 않고 무주택 소명 처리하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠5관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

㉠㉠㉠㉠5관리소-2046(2019.10.23.)호에 따른 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 [표 5] 와 같이 무주택 소명 처리하였다.

[표 5] 주택소유 전산검색 결과 및 소명 처리 현황

동호	자격검색 요청정보	물건지 주소	관련서류(사유)	소명처리 사유
5*1동 4*6호	계약(갱신 계약대상자)	**도 **군 **면 **리 일반 10*-0 1동 101호	건축물대장 가족관계증명서 주민등록초본	계약자 상이

해당 주택의 검색 결과는 ‘건축물대장상 소유권 변동원인’ 이 아닌 ‘취득일’ 로써, 재산세 부과 이력 등을 통해 실제 주택소유 여부를 확인하여야 하나 상속주택 여부, 행정오류 여부 확인 없이 건축물대장상 계약자 상이의 사유로 무주택 소명 처리하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠2, ㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠1, ㉠㉠㉠㉠2, ㉠㉠㉠㉠5관리소는 소명사유가 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 소명 처리하시고 미처리 시 유주택자로 판명될 시 주거복지실 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리하시기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 임대상가 공급 업무

소 속 : ©©©©©

내 용 :

주거복지실-3582(2020.12.22.)호 「임대상가 공급 및 운영업무 처리지침 등 개정·시행(7차)」에 따르면 영구임대상가 활성화를 위하여 6개월 이상 장기 미임대 상가의 임대조건을 완화하는 방안을 시달한 바 있다.

[표 1] 장기 미임대 상가 공급순위

순 위	대 상	공실기간	임대조건	모집방법
1순위	실수요자	6개월 이상 ~1년 미만	초기 3개월 임대료 면제	추첨 후 선착순 (계약기간(2년) 이전 계 약해지시 면제한 임대 료 납부)
		1년 이상 ~2년 미만	초기 6개월 임대료 면제	
		2년 이상	초기 12개월 임대료 면제	
2순위	국가, 지자체, 공공기관	1년 이상	기본임대조건 30% 또는 무상	협의
3순위	자자체 출자출연기관 (예비)사회적기업, 공익목적 비영리법인 등	1년 이상	"	공모 (사업계획서 평가 60점 이상)

* 계약시 기본 임대조건으로 계약, 특약으로 임대료면제·계약기간 준수 등 제약사항 명시

©©©©관리소는 임대상가 *70*동 *04호, *70*동 *07호 상가의 미임대 기간이 6개월 이상이였음에도 장기 미임대 상가에 따른 초기 임대료 면제 등의 특약사항이 명시되어 있지 않은 일반 공고문을 통해 공고하였다.

©©©©관리소는 주거복지실 「임대상가 공급 및 운영업무 처리지침」에 따른 임대상가 공실 기간에 맞는 모집공고를 준수하여 관련 업무에 최선을 다하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 전환보증금 이율 적용 업무

소 속 : ①①①①5

내 용 :

주거복지실-4424(2015.06.18.)호 「임대보증금과 임대료간 상호전환 확대 세부방안 시행 통보」에 따르면 일정범위 내에서 임대보증금과 임대료간 상호전환이 가능하며, 주거복지실-(2020.10.12.)호 「LH 공공임대주택 임대보증금 감액 전환이율 조정 알림」에 의하여 [표 1] 과 같이 감액 전환 이율이 전환됨을 시행한 바 있으며 감액 전환이율은 「주택임대차보호법 시행령」에 따라 유동적으로 변동 적용되고 있다.

[표 1] 감액 전환 이율 현황(2020.10.12. 기준)

당초	변경
3.0 %	2.5 %

①①①①5관리소는 *0*동 90*호의 20**.1.28. 등록된 감액 전환 당시 기준 이율인 2.5%를 적용하지 않고 변경 전 당초 이율인 3.0%를 적용하였다.

①①①①5관리소는 임대보증금과 임대료간 상호 전환 시 「주택임대차보호법 시행령」에 의거, 유동적으로 변동되는 적절한 이율을 적용하시기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠3, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢2, ㉣㉣㉣㉣1, ㉤㉤㉤㉤5,
 ㉥㉥㉥㉥2, ㉦㉦㉦㉦3

내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 하여야 한다.

또한「주택관리업자 및 사업자선정지침」(국토교통부고시 제2021-1505호(개정 2021.12.30.) 제5조(입찰의 성립)에 따라 일반경쟁입찰과 지명경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하며, 제24조(입찰공고 내용). 제27조(제출서류)에 따라 적격하게 제출된 서류만 유효로 처리하여야 한다.

그리고 적격심사 세부기준 제3조 제출서류 등 제3항에 따라 적격심사 평가서류 중 행정처분 확인서는 적격(해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰 공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분 건수를 말한다)하게 제출된 확인서만 유효로 처리하고, 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

아울러 계약을 체결할 때에는 계약 상대방에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사 계약의 경우 계약 금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 한다.

이와 관련된 계약보증금은 증권 또는 현금으로 징수하되, 현금 징수는 금융기관을 통한 수납만 허용하며, 계좌이체증명서 등 증빙서류를 발급받아 제출하게 하거나 계좌 입금내역을 확인하여야 한다.

■ ㉞㉞㉞㉞3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

사업자선정 시 제출된 서류를 심사하여 적격업체 중 최고가격으로 입찰한 자를 선정하여야 하며 제출서류 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2020.11.25.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서가 아닌 경우 부적격하므로 무효로 처리해야 하나 유효로 처리하여 진행하였다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

전기안전관리대행계약 및 대기오염물질측정대행계약 계약서 조항에 따라 계약 보증금(계약금액의 20%)을 현금으로 납부하거나 계약(이행)보증보험증권 등 보증서를 제출받아야 하나 계약보증금(현금, 증권 등)을 징구하지 않거나 보험가입 금액을 부가가치세 제외된 계약 금액으로 수취하였다.

■ ㉞㉞㉞㉞2관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

㉞㉞㉞㉞2관리소는 수목소독방제 계약보증금을 ‘이행(계약)보증보험증권’으로 징구하였으나 보험가입금액을 부가가치세가 제외된 금액으로 수취하였다.

■ ㉞㉞㉞㉞1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자선정 시 제출된 서류를 심사하여 적격업체 중 최고가격으로 입찰한 자를 선정하여야 하며 제출서류 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2022.11.17.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서가 아닌 경우 **부적격**하여 **무효**로 처리해야 하나 유효로 처리하였다.

2. 전기안전관리대행계약서 제2조(계약조건), 전기안전관리대행 일반조건 제3조(계약보증금) 조항에 따라 계약보증금(계약 금액의 10%)을 현금 또는 보증서 등을 제출받아야 하나 계약보증금(2020년, 2022년) 관련 서류가 보관되어 있지 않았다.

■ ①①①①5관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자선정 적격심사 세부평가 항목 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일((2021.02.22.), (2022.2.18.)) 전일 기준 최근 1년간의 “행정처분확인서”가 아닌 경우에는 부적격하여 무효로 처리해야 하나 유효로 처리하였다.

2. 전단지함 설치 및 유지관리계약서 제11조(계약보증금 등)제2항에 따라 계약보증금(계약금액의 20%)을 현금으로 납부하거나 계약(이행)보증보험증권 등의 보증서로 제출받아야 하나 계약보증금 일부를 징수하지 않았다.

■ ①①①①2관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자선정 적격심사 세부평가 항목 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2021.02.05.) 전일기준 최근 1년간의 “행정처분확인서”가 아닌 경우에는 부적격하여 무효로 처리해야 하나 유효로 처리하였다.

2. 사업자선정 시 제출된 서류를 심사하여 적격업체 중 최고가격으로 입찰한 자를 선정하여야 하며 제출서류 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2023.01.16.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서가 아닌 경우 부적격하여 무효로 처리해야 하나 유효로 처리하였다.

3. 승강기유지관리계약서 제1조(유지관리대상 및 유지관리비), 제15조(계약이행 보증)에 따라 계약보증금(계약금액의 10% 이상)을 현금 또는 보증서 등을 제출받아야 하나 계약보증금(2021년, 2022년) 관련 서류가 보관되어 있지 않았다.

■ @@@@3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

@@@@3관리소는 동지하배관소통용역계약을 체결하면서 계약보증금을 징수하지 않았다.

조치할 사항

ㄴㄴㄴㄴ3, ㄷㄷㄷㄷ, ㄱㄱㄱㄱ2, ㅎㅎㅎㅎ1, ㅈㅈㅈㅈ5, ㄹㄹㄹㄹ2, ㅁㅁㅁㅁ3관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 진행하여 주시기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 사업자 선정 업무
 소 속 : (a)(a)(a)(a)2, (c)(c)(c)(c)
 내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 하여야 한다.

또한 「주택관리업자 및 사업자선정치침」(국토교통부고시 제2021-1505호(개정 2021.12.30.) 제5조(입찰의 성립)에 따라 일반경쟁입찰과 지명경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하며, 제24조(입찰공고 내용). 제27조(제출서류)에 따라 적격하게 제출된 서류만 유효로 처리하여야 한다.

그리고 적격심사 세부기준 제3조 제출서류 등 제3항에 따라 적격심사 평가서류 중 행정처분 확인서는 적격(해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰 공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분 건수를 말한다)하게 제출된 확인서만 유효로 처리하고, 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

아울러 계약을 체결할 때에는 계약 상대방에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사 계약의 경우 계약 금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 한다.

이와 관련된 계약보증금은 증권 또는 현금으로 징수하되, 현금 징수는 금융기관을 통한 수납만 허용하며, 계좌이체증명서 등 증빙서류를 발급받아 제출하게 하거나 계좌 입금내역을 확인하여야 한다.

■ **㉠㉠㉠㉠2**관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

사업자선정 시 제출된 서류를 심사하여 적격업체 중 최고가격으로 입찰한 자를 선정하여야 하며 제출서류 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2021.04.15.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서가 아닌 경우에는 부적격하여 무효로 처리해야 하나 유효로 처리하여 진행하였다.

■ **㉠㉠㉠㉠**관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자선정 시 제출된 서류를 심사하여 적격업체 중 최고가격으로 입찰한 자를 선정하여야 하며 제출서류 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2022.11.30.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서가 아닌 경우에는 **부적격**하므로 **무효**로 처리해야 하나 유효로 처리하여 진행하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠2, ㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 진행하여 주시기 바랍니다.【통보, 주의】

제 목 : 사업자 선정 업무

소 속 : ㉸㉸㉸㉸2

내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 통보」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정업무를 하여야 한다.

그리고 적격심사 세부기준 제3조 제출서류 등 제3항에 따라 적격심사 평가서류 중 행정처분 확인서는 적격(해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰 공고일 전일기준 최근 1년간 행정처분 건수를 말한다)하게 제출된 확인서만 유효로 처리하고, 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다

또한 계약을 체결할 때에는 계약상대자에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 한다.

이와 관련된 계약보증금은 증권 또는 현금으로 징수하되, 현금 징수는 금융기관을 통한 수납만 허용하며, 계좌이체증명서 등 증빙서류를 발급받아 제출하게 하거나 계좌 입금내역을 확인하여야 한다.

■ ㉸㉸㉸㉸2관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 사업자인정 적격심사 세부평가 항목 중 “행정처분확인서”는 입찰공고일(2020.06.22.) 전일기준 최근 1년간의 “행정처분확인서”가 아닌 경우에는 부적격하여 무효로 처리해야 하나 유효로 처리하였다.

2. 현수막광고계약 계약서 조항 제10조(이행보증) 2항에 따라 계약보증금(계약 금액의 20%)을 현금으로 납부하거나 계약(이행)보증보험증권 등 보증서를 제출받아야 하나 계약보증금 일부를 징수하지 않았으며, 수납한 계약보증금을 **예수보증금**이 아닌 잡수입으로 회계 처리하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠2관리소는 수의용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부 기준 통보」, 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정 업무를 진행하여 주시기 바랍니다. 【통보, 시정, 주의】